

Nils Deichner

Wöhrdstraße 1
93059 Regensburg
nilsdeichner@gmx.de

Regierung der Oberpfalz

Sachgebiet 12 – Kommunale Angelegenheiten
Arbeitsbereich Allgemeines Kommunalrecht

Emmeramsplatz 8
93047 Regensburg

Per E-Mail: kommunale-angelegenheiten@reg-opf.bayern.de

Regensburg, den 04.08.2026

Anregung zur rechtsaufsichtlichen, hilfsweise fachaufsichtlichen Prüfung der Abgrenzung des Geltungsbereichs der Regensburger Baumschutzverordnung im Planfeststellungsverfahren „Hochwasserschutz Regensburg – Abschnitt H Unterer Wöhrd“

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit rege ich eine rechtsaufsichtliche, hilfsweise fachaufsichtliche Prüfung der in den Planfeststellungsunterlagen zum Vorhaben „Hochwasserschutz Regensburg – Abschnitt H Unterer Wöhrd“ dargestellten Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs der Regensburger Baumschutzverordnung an.

Ich bitte zugleich darum, das Sachgebiet 51 – Naturschutz sowie gegebenenfalls das für umweltrechtliche Rechtsfragen zuständige Sachgebiet innerhalb der Regierung zu beteiligen. Sollte die Regierung der Oberpfalz für einzelne Teile meines Anliegens nicht zuständig sein, bitte ich um hausinterne Weiterleitung beziehungsweise Weiterleitung an die zuständige Stelle und um eine entsprechende Mitteilung.

1. Gegenstand meiner Eingabe

Die Regensburger Baumschutzverordnung gilt für Bäume innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile der Stadt Regensburg. Auch Art. 51 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a BayNatSchG knüpft die gemeindliche Verordnungsermächtigung zum Schutz von Bäumen und Sträuchern an diesen räumlichen Bereich.

In den Planunterlagen für den Hochwasserschutz Unterer Wöhrd wurde hierzu eine projektbezogene Grenzlinie dargestellt. Diese Grenze entscheidet darüber, welche vorhandenen Bäume als nach der Baumschutzverordnung geschützt gelten, welche Fällungen oder sonstigen Eingriffe nach der Baumschutzverordnung zu prüfen sind, welcher Ersatzpflanzungsbedarf entsteht,

welche baubedingten Eingriffe in Wurzel- und Kronenbereiche geschützter Bäume berücksichtigt werden und wie die Bilanzierung nach Baumschutzverordnung und Bayerischer Kompensationsverordnung vorgenommen wird.

Der Erläuterungsbericht zum Baumkataster stellt ausdrücklich fest, dass die Baumschutzverordnung auf die Bäume anzuwenden ist, die sich innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile befinden. Hinsichtlich des konkreten Geltungsbereichs wird lediglich auf die beigefügte Karte verwiesen (vgl. Anlage D 7.0, Baumkataster – Erläuterungsbericht, S. 4 f.).

Die in den Planunterlagen dargestellte Grenze entfaltet wesentliche Auswirkungen auf Schutzstatus, Eingriffsbilanz und Ersatzpflanzungen. Als dokumentierte Grundlage wird jedoch lediglich eine **telefonische Abstimmung** genannt.

2. Dokumentierte Grundlage der Grenzziehung

Als ausdrückliche Quelle für die Abgrenzung des Geltungsbereichs wird in den Planunterlagen genannt:

„Stadt Regensburg – Umweltamt (2023): Telefonische Abstimmung des Geltungsbereichs der neuen Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg im Vorhabensbereich des Unteren Wöhrd mit Frau Dr. Pöhler am 25.04.2023.“

Im selben Quellenverzeichnis wird außerdem auf das Geoportal der Stadt Regensburg und auf die Digitalisierung vorhandener Bebauungsplangrenzen anhand eines WMS-Dienstes hingewiesen. Dieser Hinweis bezieht sich seinem Wortlaut nach jedoch auf die Grenzen der Bebauungspläne. Aus den ausgelegten Unterlagen ist nicht erkennbar, dass aus diesem Geodatendienst zugleich eine amtlich festgelegte Grenze der im Zusammenhang bebauten Ortsteile oder eine förmlich festgelegte Grenze der Baumschutzverordnung übernommen werden konnte.

Nach meiner Durchsicht der ausgelegten Planunterlagen ist insbesondere nicht erkennbar, dass der telefonischen Abstimmung ein schriftlicher und datierter Gesprächs- oder Aktenvermerk, eine vom Umweltamt geprüfte oder unterzeichnete Grenzkarte, eine Beteiligung oder Stellungnahme des Stadtplanungsamts beziehungsweise Bauordnungsamts, eine Beschreibung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse, eine abschnittsweise Begründung des Grenzverlaufs, eine rechtliche Prüfung anhand der Kriterien des § 34 BauGB, eine Dokumentation eines Ortstermins oder eine Begründung der Einstufung einzelner besonders grenznaher Bäume beigefügt oder nachfolgend erstellt wurde.

Eine bloße telefonische Abstimmung kann eine sachgerechte Behördenbeteiligung vorbereiten. Aus meiner Sicht bedarf die für zahlreiche Bäume entscheidende Grenzfestlegung jedoch einer nachvollziehbaren, schriftlich dokumentierten Tatsachen- und Rechtsprüfung.

3. Historische Entwicklung des Geltungsbereichs

Die ursprüngliche Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg vom 11. Februar 1993 bestimmte ihren räumlichen Geltungsbereich noch anhand eines förmlichen Kartensystems. Eine Übersichtskarte im Maßstab 1:50.000 war Bestandteil der Verordnung; die genauen Grenzen sollten sich aus einer bei der Unteren Naturschutzbehörde niedergelegten und von der Regierung genehmigten Karte im Maßstab 1:10.000 ergeben. Maßgeblich war nach dem damaligen Verordnungstext die Eintragung in dieser Karte.

Dieses statische Kartensystem wurde bei der Neufassung beziehungsweise Änderung der Baumschutzverordnung bewusst aufgegeben. In der Beschlussvorlage der Stadt Regensburg vom 30. November 2022 wird hierzu ausgeführt, dass die Karte aus dem Jahr 1993 zahlreiche zwischenzeitlich durch Bebauungspläne entstandene Baugebiete nicht mehr erfasste. Der Schutz sollte deshalb auf den gesamten bebauten Stadtbereich ausgedehnt werden und der Geltungsbereich mit der Ausweisung neuer Baugebiete „mitwachsen“.

Die heutige Anknüpfung an die im Zusammenhang bebauten Ortsteile stellt damit eine bewusste Abkehr von einer statischen, unmittelbar durch die Verordnung festgelegten Kartengrenze dar. Eine in einem einzelnen Vorhaben dargestellte GIS-Linie kann daher nach meiner Auffassung nicht ohne Weiteres die Funktion der früheren normativen beziehungsweise förmlich hinterlegten Grenzkarte übernehmen. Sie kann lediglich das Ergebnis der Anwendung der heutigen Verordnung auf die konkreten tatsächlichen und bauplanungsrechtlichen Verhältnisse darstellen.

Gerade deshalb muss nachvollziehbar dokumentiert sein, anhand welcher tatsächlichen Merkmale und rechtlichen Kriterien die projektbezogene Linie bestimmt wurde. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der dynamische Geltungsbereich der heutigen Baumschutzverordnung faktisch wieder durch eine nicht förmlich festgelegte und nicht näher begründete statische Projektkarte ersetzt wird.

4. Rechtliche Bedenken

Der Begriff des im Zusammenhang bebauten Ortsteils ist nicht nach Grundstücksgrenzen, einer pauschalen Entfernung oder einer rein zeichnerischen Linie zu bestimmen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist eine umfassende Würdigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse erforderlich. Maßgeblich sind optisch wahrnehmbare Gegebenheiten der vorhandenen Bebauung und der Geländeform. Die Beurteilung darf nicht allein nach geografisch-mathematischen Kriterien erfolgen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 8. Oktober 2015 – 4 B 28.15).

Zum Bebauungszusammenhang können zudem nur Bauwerke beitragen, die nach ihrer optischen Wirkung und ihrem städtebaulichen Gewicht geeignet sind, die vorhandene Siedlungsstruktur zu

prägen und einen Maßstab für ihre angemessene Fortentwicklung zu bilden (vgl. BVerwG, Urteil vom 30. Juni 2015 – 4 C 5.14).

Daraus folgt, dass für den Unteren Wöhrd unter anderem standortbezogen zu untersuchen wäre, wo sich jeweils der letzte maßgebliche Hauptbaukörper befindet, welche Bedeutung Straßen, Wege, Gärten und Hofflächen für den optischen Gesamteindruck haben, ob sich die betroffenen Flächen auf demselben Geländeniveau wie die vorhandene Bebauung befinden, ob eine deutlich wahrnehmbare Böschungs-, Ufer- oder Geländekante besteht, ob eine solche Geländeform die Fläche noch dem Siedlungsbereich oder bereits der freien Uferlandschaft zuordnet, ob es sich um eine kleinere innerörtliche Grün- oder Gartenfläche oder um eine den Bebauungszusammenhang beendende Freifläche handelt und ob der Grenzverlauf abschnittsweise einheitlich und widerspruchsfrei beurteilt wurde.

Eine solche Prüfung ist aus den öffentlich ausgelegten Planunterlagen nicht nachvollziehbar.

5. Besonders prüfungsbedürftige Bereiche

Besonders prüfungsbedürftig erscheint mir der Grenzverlauf im Bereich der südlichen beziehungsweise südöstlichen Siedlungskante, insbesondere im Umfeld der Wöhrdstraße und der unmittelbar an die Bebauung anschließenden Hochufer- und Gartenbereiche.

Exemplarisch verweise ich auf den Bereich Wöhrdstraße 10 und Baum Nr. 426. Die projektbezogene Grenzlinie verläuft dort so, dass der unmittelbar an die vorhandene Bebauung beziehungsweise deren Grundstücksumgriff anschließende Baum als nicht nach der Baumschutzverordnung geschützt behandelt wird. Die Frage stellt sich unabhängig vom konkreten Einzelfall für die gesamte projektbezogene Grenzlinie.

Aus den Unterlagen geht jedoch nicht hervor, welches äußerlich wahrnehmbare Merkmal gerade an dieser Stelle die Grenze bilden soll, ob der Stamm bereits unterhalb einer eindeutigen Böschungskante steht, ob er noch auf der siedlungsgeprägten Hochuferfläche liegt, welche Bedeutung der Nähe zum Hauptgebäude, zur Garage, zum Garten und zur Straße beigemessen wurde und weshalb die konkrete Linie zwischen diesem Baum und den als geschützt eingestuften Bäumen verläuft.

Dabei geht es mir nicht darum, das Ergebnis der Prüfung vorwegzunehmen. Die Zuordnung eines solchen Standorts zum Außenbereich kann im Einzelfall vertretbar sein. Sie muss aber anhand der tatsächlichen Gelände- und Bebauungsverhältnisse nachvollziehbar begründet werden.

Die Prüfung sollte sich nicht auf Baum Nr. 426 beschränken, sondern die gesamte projektbezogene Grenzlinie außerhalb rechtsverbindlicher Bebauungspläne umfassen.

6. Bedeutung der Grenze für die Eingriffs- und Kompensationsbilanz

Die angenommene Grenzlinie wird in den Planunterlagen nicht lediglich informativ dargestellt, sondern unmittelbar für die rechtliche und naturschutzfachliche Bilanz verwendet.

Die Planung geht derzeit von insgesamt 127 Baumfällungen aus. Davon werden 37 Fällbäume als nach der Baumschutzverordnung geschützt behandelt. Hieraus wird ein Ersatzpflanzungsbedarf von 72 Bäumen abgeleitet (62 Bäume erster und 10 Bäume zweiter Wuchsordnung).

Auf dieser Grundlage wird eine positive BVO-Bilanz von 24 Bäumen erster und 42 Bäumen zweiter Wuchsordnung dargestellt.

Sollte die räumliche Grenze abweichend zu beurteilen sein, könnten sich insbesondere die Zahl der geschützten Fällbäume, der nach Stammumfang und Wuchsordnung zu bestimmende Ersatzpflanzungsbedarf, die positive oder negative BVO-Bilanz, die Bewertung baubedingter Eingriffe in Kronentrauf- und Wurzelbereiche, die Zuordnung vorhandener und neu zu pflanzender Bäume, die Anforderungen an die Vermeidungs- und Variantenprüfung sowie gegebenenfalls die transparente Zuordnung von Maßnahmen nach Baumschutzverordnung und BayKompV ändern.

Die Frage der Grenzziehung betrifft nicht lediglich die Anwendung einer kommunalen Satzung, sondern die Nachvollziehbarkeit der in den Planunterlagen dargestellten naturschutzfachlichen Bewertung. Die verwendete Grenze bildet einen wesentlichen Ausgangspunkt für die Bewertung von Eingriffen und Kompensationen.

Die Grenzfrage kann daher nicht als rein kartografisches Detail behandelt werden.

7. Keine erkennbare eigenständige Grenzprüfung im Landschaftspflegerischen Begleitplan

Der Landschaftspflegerische Begleitplan übernimmt den dargestellten Geltungsbereich und verweist hinsichtlich der Abgrenzung auf die Plananlage. Anschließend werden die Zahl der geschützten Fällbäume und der Ersatzbedarf berechnet. Eine eigenständige Herleitung oder Überprüfung der Grenze ist dort nicht erkennbar.

Auch die Eingriffs- und Kompensationstabellen unterscheiden danach, ob sich Bäume im Siedlungsbereich beziehungsweise im Geltungsbereich der Baumschutzverordnung befinden. Der räumliche Status hat damit unmittelbare Auswirkungen auf die angewandte Bewertungsmethode.

8. Erbetene aufsichtsrechtliche Prüfung

Ich rege daher an, unter Nutzung des Informationsrechts nach Art. 111 GO die einschlägigen Akten, Karten, E-Mails und sonstigen Unterlagen der Stadt Regensburg anzufordern und insbesondere Folgendes zu prüfen:

- 1. Welche Stelle hat die projektbezogene Grenze festgelegt?** Es sollte geklärt werden, ob es sich um eine eigenständige Entscheidung des Umweltamts, eine planerische Eintragung des beauftragten Büros oder um eine abgestimmte fachbehördliche Bewertung handelt.
- 2. Welche Unterlagen liegen zur telefonischen Abstimmung vom 25. April 2023 vor?** Insbesondere bitte ich um Prüfung, ob ein Gesprächsvermerk, eine übermittelte Karte, E-Mails, Entwürfe, Korrekturen oder sonstige Dokumentationen existieren.

3. **Wurde das Stadtplanungsamt oder Bauordnungsamt beteiligt?** Da die Abgrenzung wesentlich von der Beurteilung des im Zusammenhang bebauten Ortsteils abhängt, erscheint eine bauplanungsrechtliche Fachbewertung erforderlich.
4. **Wurden die maßgeblichen tatsächlichen Verhältnisse geprüft?** Zu prüfen wären insbesondere Hauptgebäude, Nebenanlagen, Gebäudestellung, Straßen, Garten- und Hofflächen, Böschungen, Geländehöhen, Uferbereiche und sonstige optisch wahrnehmbare Abgrenzungsmerkmale.
5. **Wurde eine Ortsbesichtigung durchgeführt?** Soweit dies nicht der Fall war, rege ich insbesondere für streitige Grenzabschnitte einen gemeinsamen Ortstermin unter Beteiligung der zuständigen bauplanungs- und naturschutzrechtlichen Stellen an.
6. **Ist die Grenze über den gesamten Unteren Wöhrd einheitlich und widerspruchsfrei angewandt worden?** Vergleichbare siedlungsnahen Grün-, Garten- und Hochuferflächen sollten nach denselben Kriterien beurteilt werden.
7. **Wurden Bebauungsplangrenzen und die tatsächliche Grenze des unbeplanten Innenbereichs voneinander getrennt?** Die aus dem städtischen Geoportal übernommenen Grenzen rechtsverbindlicher Bebauungspläne dürfen nicht ohne Weiteres mit der tatsächlichen Grenze der im Zusammenhang bebauten Ortsteile gleichgesetzt werden.
8. **Ist eine schriftliche, abschnitts- beziehungsweise standortbezogene Begründung erforderlich?** Aus meiner Sicht sollte die verwendete Grenzkarte durch eine nachvollziehbare Erläuterung ergänzt werden, aus der für die wesentlichen Grenzabschnitte hervorgeht, welches tatsächliche Merkmal die jeweilige Grenze bildet.
9. **Sind Baumkataster und Umweltunterlagen zu überarbeiten?** Sollte sich eine abweichende Grenze ergeben, bitte ich um Prüfung, ob insbesondere die Anlagen D 7.0 bis D 7.2, der Landschaftspflegerische Begleitplan, die Konflikt- und Maßnahmenpläne sowie die Eingriffs- und Kompensationstabellen zu ändern sind.
10. **Welche Auswirkungen ergeben sich für das Planfeststellungsverfahren?** Es sollte geprüft werden, ob die zuständige Planfeststellungsbehörde über die Zweifel und das Ergebnis der aufsichtsrechtlichen Prüfung zu unterrichten ist und ob ergänzte oder geänderte Unterlagen erforderlich sind.
11. **Sind bis zur Klärung irreversible Maßnahmen auszuschließen?** Sollten sich Zweifel an der tatsächlichen oder rechtlichen Herleitung der Grenzziehung bestätigen, rege ich an, zu prüfen, ob die Planfeststellungsbehörde hierüber vor ihrer Entscheidung informiert werden sollte.

Die Regierung ist nach Art. 111 GO befugt, Berichte und Akten der Stadt anzufordern. Ich rege zunächst die Aufklärung des Sachverhalts und die Prüfung an, ob die dokumentierte Grundlage für die verwendete Grenzziehung den rechtlichen Anforderungen genügt.

Die Eingabe zielt nicht auf eine bestimmte inhaltliche Grenzziehung ab.

Gegenstand der Anregung ist die Frage, ob die in den Planunterlagen verwendete Grenze auf einer nachvollziehbar dokumentierten Tatsachen- und Rechtsgrundlage beruht

9. Beteiligung der höheren Naturschutzbehörde

Das Sachgebiet 51 der Regierung der Oberpfalz ist Teil der höheren Naturschutzbehörde. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Prüfung naturschutzfachlicher Unterlagen in Planungen und die Erstellung von Stellungnahmen in Planfeststellungs-, Bauleitplanungs-, bau- und wasserrechtlichen Verfahren.

Ich bitte deshalb darum, das Sachgebiet 51 sowohl zur rechtlichen und fachlichen Bedeutung der BVO-Grenze als auch zu den möglichen Auswirkungen einer Korrektur auf Baumkataster, Vermeidungsmaßnahmen und Kompensationsplanung anzuhören.

10. Verhältnis zum laufenden Planfeststellungsverfahren

Mir ist bewusst, dass diese Eingabe keinen förmlichen Rechtsbehelf darstellt, keine Einwendungs- oder Klagefrist hemmt und keinen Anspruch auf ein bestimmtes aufsichtsrechtliches Einschreiten begründet.

Die Eingabe dient vielmehr dem Ziel, eine nachvollziehbare und rechtmäßige Tatsachengrundlage für die weitere Entscheidung im Planfeststellungsverfahren sicherzustellen.

Wegen der unmittelbaren Auswirkungen auf den Schutzstatus zahlreicher Bäume bitte ich darum, die Angelegenheit möglichst vor Abschluss des Planfeststellungsverfahrens zu prüfen.

11. Bitte um schriftliche Rückmeldung

Ich bitte um eine schriftliche Mitteilung, ob die Regierung der Oberpfalz die Prüfung aufnimmt, welche Sachgebiete beteiligt wurden, ob Unterlagen oder Stellungnahmen bei der Stadt Regensburg angefordert wurden, ob die vorhandene Grenzdokumentation als ausreichend angesehen wird, ob ergänzende Prüfungen oder Planunterlagen veranlasst werden und zu welchem Ergebnis die Prüfung geführt hat.

Sollte ein aufsichtsrechtliches Tätigwerden abgelehnt werden, bitte ich um eine kurze Mitteilung der hierfür maßgeblichen Gründe und gegebenenfalls um Benennung der Stelle, an die ich mich mit meinem Anliegen wenden kann.

Mit freundlichen Grüßen



Nils Deichner

Hinweis zu den Fundstellen: Die im Schreiben genannten Projektangaben beruhen auf den ausgelegten Unterlagen D 7.0, D 7.1, D 7.2, D 2.0 und D 2.5 zum Hochwasserschutz Regensburg – Abschnitt H Unterer Wöhrd.